

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2227/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.เกียรติเจริญเทรด
ดิ้ง

นาย ราเชนทร์ สิงห์ช วา ลา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62
ป.วิ.อ. มาตรา 35

การถอนคำร้องขอถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จะอนุญาตหรือไม่ก็ได้
แล้วแต่ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาเห็นสมควร ในคดีความผิดต่อส่วนตัว ใบแต่งตั้งนาย
ของโจทก์ระบุว่าให้ทนายความมีอำนาจว่าต่าง แก่ต่าง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอม
ความอุทธรณ์ ฎีกา ดังนี้ ทนายโจทก์มีอำนาจถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมี
ความผิดตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกาและยื่นคำร้องขอให้ศาล
อุทธรณ์รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงและไม่รับฎีกา จำเลยอุทธรณ์คำสั่งแรกของศาลชั้นต้น ระหว่างการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ์โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง ก่อนศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งโจทก์ยื่น

คำร้องขอถอนคำร้องขอถอนฟ้อง ศาลอุทธรณ์สั่งยกคำร้องขอถอนคำร้องขอถอนฟ้อง
อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขอถอนฟ้อง
ก่อนที่จะอ่านคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอถอนฟ้องศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอน
คำร้องขอถอนฟ้องจึงเป็นการไม่ชอบนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การถอนคำร้องขอ
ถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จะอนุญาตหรือไม่ประการใดแล้วแต่ศาลอุทธรณ์
จะพิจารณาเห็นสมควร ฉะนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนคำร้องขอถอน
ฟ้องในชั้นอุทธรณ์เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ที่จะทำได้ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าตามใบ
แต่งตั้งนายของโจทก์นั้น ทนายโจทก์มีอำนาจถอนฟ้องเฉพาะในศาลชั้นต้นไม่มีอำนาจ
ถอนฟ้องในชั้นอุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจึงเป็นการไม่ชอบ
นั้น เห็นว่าตามใบแต่งตั้งนายของโจทก์ได้ระบุด้วยว่า ให้ทนายความมีอำนาจว่าต่าง
แก้ต่าง ถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ อุทธรณ์ฎีกา และรับเอกสารหรือเงินจาก
จำเลยแทนได้ ไม่มีข้อความว่าถอนฟ้องได้เฉพาะในศาลชั้นต้นดังที่โจทก์อ้าง คดีนี้
เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์มีอำนาจถอนฟ้องก่อนคดีถึงที่สุดได้ ที่ศาลอุทธรณ์มี
คำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจึงเป็นการชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ